

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 19/2553

นางวนิดา จงเลิศตระกูล ที่ 1 กับพวก
รวม 2 คน

ผู้ฟ้องคดี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีที่
1 กับพวกรวม 2 คน

ผู้ถูกฟ้อง
คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(3)

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา

พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา

พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 มาตรา

ไม่มีย่อสั้น

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑๙/๒๕๕๓

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลปกครองกลาง

ระหว่าง

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัย
ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัย
ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่
ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและ
ศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ นางวนิดา จงเลิศตระกูล ที่ ๑ พันตรี สุรเดช จง
เลิศตระกูล ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ ๑
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่
๑๐๖๕/๒๕๕๑ ความว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมกัน

ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๖๗๓ และ ๗๖๗๔ ตำบลต้นโพธิ์ (บางมอญ) อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่แปลงละ ๙๗ ตารางวา เมื่อปี ๒๕๔๘ โดยจดทะเบียนลงชื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ซื้อทั้งสองแปลง จากการรังวัดสอบเขตที่ดินปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ก่อสร้างถนนร่วมนโพธิ์รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองและมีการวางท่อประปาและเสาไฟฟ้าลงในที่ดินดังกล่าวรวมเนื้อที่ประมาณ ๗ - ๑๐ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือขอความเป็นธรรม ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จากการตรวจสอบการก่อสร้างถนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่พบว่ามี การตรวจสอบเขตที่ดินก่อนที่จะทำการก่อสร้าง ขอให้บังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง รื้อถอนถนนในส่วนที่รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หรือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ถนนส่วนที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความกว้าง ๕ เมตร เท่ากับความกว้างถนนที่ผ่านที่ดินแปลงอื่น ๆ ทุกแปลง โดยเจ้าของที่ดินเดิมอุทิศให้เป็นถนนสาธารณะต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยวาจา การก่อสร้างปรับปรุงถนนดังกล่าวในปี ๒๕๒๒ ปี ๒๕๔๒ และปี ๒๕๔๔ ไม่มีผู้ใดโต้แย้งสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับโอนกรรมสิทธิในที่ดินดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๔๘ ภายหลังจากที่ถนนร่วมนโพธิ์ในส่วนที่ผ่านที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับโอนนั้นได้ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิดีกว่าเจ้าของเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ตรวจสอบรังวัดให้ทราบเนื้อที่ดินที่แน่นอนก่อนการซื้อขาย เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้อำนาจตามกฎหมายกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แต่ประเด็นหลักที่คู่ความโต้แย้งกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินส่วนที่เป็นถนน

พิพาทว่า เป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ตามมาตรา ๕๓ (๑) ประกอบมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนปัจจุบันนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีหน้าที่ตรวจตราและจัดการรักษาทางบกทางน้ำรวมทั้งดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมิให้ผู้ใดเบียดกันเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตนตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การก่อสร้างถนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองและปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างถนนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเสียหาย กรณีตามฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบมาตรา ๗๑ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตาม

มาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีนี้จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ศาลยุติธรรมจึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ และแม้จะมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับที่ดินระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีได้อยู่ในฐานะผู้ทรงกรรมสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิครอบครองถนนสาธารณะประโยชน์ (ถนนตันโพธิ์) เพียงแต่ มีกฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ทางปกครองดำเนินการก่อสร้างถนน ซึ่งรัฐจำต้องอาศัยและใช้อำนาจเหนือเอกชน ข้อพิพาทในคดีนี้จึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับความมีอยู่หรือสถานะของที่ดินสาธารณะประโยชน์ ซึ่งมีใช้คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด นอกจากนั้นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทหรือไม่นั้น เป็นประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลจะต้องพิจารณาเนื้อหาของคดี แม้การพิจารณาในเรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปอันว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคลเกี่ยวกับที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลและสาธารณสมบัติของแผ่นดินก็ตาม แต่การพิจารณาดังกล่าวมิใช่เกณฑ์การพิจารณาลักษณะคดีว่าอยู่ในอำนาจของศาลใด อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจพิจารณาของศาลหนึ่งศาลใดที่จะนำบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทแห่งคดีไว้โดยเฉพาะ ศาลปกครองจึงมีอำนาจนำบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทแห่งคดีได้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลจังหวัดสิงห์บุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่าที่ดินพิพาทอยู่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก่อสร้างถนนร่วมโพธิ์วางท่อ

ประปาและปักเสาไฟฟ้ารูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูก้ำเข้าไปในที่ดิน หรือแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การแก้คดีว่าที่ดินส่วนที่พิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซื้อที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ตรวจสอบรังวัดให้ทราบเนื้อที่ดินที่แน่นอนก่อนการซื้อขาย เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต คดีจึงมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน และผู้ฟ้องคดีทั้งสองมุ่งประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษารับรองและคุ้มครองสิทธิในที่ดินเป็นสำคัญ การที่จะพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดหรือไม่ และจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่เพียงใด ศาลจำต้องพิจารณาให้ได้ความเป็นที่ยุติเสียก่อนว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่กล่าวอ้าง หรือตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินระหว่างคู่กรณี อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ตามคำฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ได้ร่วมกันซื้อที่ดิน มีโฉนดสองแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างถนนรูก้ำที่ดินดังกล่าว และมีการวางท่อประปาและเสาไฟฟ้าลงในที่ดินรวมเนื้อที่ประมาณ ๗ - ๑๐ ตารางวา ขอให้บังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนถนนในส่วนที่รูก

ถ้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง หรือแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ถนนส่วนที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีความกว้าง ๕ เมตร เท่ากับความกว้างถนนที่ผ่านที่ดินแปลงอื่น ๆ ทุกแปลง โดยเจ้าของที่ดินเดิมอุทิศให้เป็นถนนสาธารณะต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย วาจา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวหลังจากที่ถนนในส่วนที่ผ่านที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับโอนได้ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิดีกว่าเจ้าของเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ตรวจสอบรังวัดให้ทราบเนื้อที่ดิน ที่แน่นอนก่อนการซื้อขาย เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองใช้สิทธิโดยไม่สุจริตจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนั้นการที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามที่ผู้ฟ้องคดีขอได้นั้น จำต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินส่วนที่พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีหรือเป็นที่ดินที่เป็นถนนสาธารณะเป็นสำคัญ จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนางวนิดา จงเลิศตระกูล ที่ ๑ พันตรี สุรเดช จงเลิศตระกูล ที่ ๒ ผู้ฟ้องคดี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ ๑ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายอัคราทร จุฬารัตน) (นายจรัญ หัตถกรรม)

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน